

0005592-44.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ANDRESSA NORONHA JORGE

Vistos.

ANDRESSA NORONHA JORGE foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 4/11 de 2015. A acusada foi notificada nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-140

0005592-44.2021.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005592-44.2021.8.26.0566 - Controle nº 2020/000037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ANDRESSA NORONHA JORGE

Vistos.

ANDRESSA NORONHA JORGE foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 4/11 de 2015. A acusada foi notificada nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006 (fls. 141) e ofereceu ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. A denúncia foi recebida em 30/06/2021 (fls. 211/212). Foi realizada audiência, em que foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação da acusada nos termos da denúncia. E a defesa pleiteou o decreto absolutório.

É o relatório.

Decido.

Conforme declarações do policial militar ouvido em juízo, a acusada foi abordada e revistada, sendo que nada foi encontrado em poder da ré. Também foi apreendido valor em dinheiro em poder do corréu. Por ocasião da busca pessoal, no calor dos fatos, narra o policial que a ré lhe disse que a droga lhe pertencia e que foi

entregue ao corréu, tão logo a ré viu a aproximação da polícia.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Simone, a qual acompanhava o policial acima citado.

Inicialmente, observo que a prova material colhida, apreendida e periciada é imprestável. Não havia fundada suspeita que autorizasse a busca pessoal. Portanto, os agentes agiram em desconformidade com o disposto no art. 240, parágrafo 2º do CPP. Segundo os policiais declararam em juízo, os acusados foram detidos porque estavam em “atitude suspeita”.

A orientação mais recente do STJ repudia a coleta de prova em tais condições, considerando-a imprestável. Nesse sentido: Recurso em HC n. 158580 – BA:

A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular – decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual “não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial” (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova – tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o “conjunto de elementos materiais deixados pelo crime” e inclui: “(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvoconduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

(...)

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 2017, p. 1.117-1.154)

Some-se que a quantidade de drogas apreendida totaliza 5,3 gramas, sendo, portanto, uma quantidade muito pequena e absolutamente compatível com a condição de usuário. Associado a isso, sublinho que conforme depoimento judicial da policial militar Simone, a mesma já conhecida a ré, em razão da função policial, e frisou que a acusada sempre foi conhecida como usuária.

Mas, não é só. Conforme depoimentos de ambos os policiais, no local dos fatos existiam câmeras de segurança. Logo, era dever da autoridade policial investigar, a fim de que se verificasse se os acusados estavam naquele local vendendo drogas, conforme dever inscrito no art. 60, III do CPP: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) ; III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”.

Ora, se existiam elementos de informação que poderiam perfeitamente serem colhidos, mas não o foram, não se justifica a omissão para que se aceite prova incompleta e sujeita aos clássicos déficits menmônicos, como é a prova testemunhal. Diante dos elementos de convicção acima expostos, a solução deve ser norteadada pelo princípio do in dubio pro reo.

Não ignora-se que o acusado foi condenado, nos autos originais dos quais os presentes são desmembrados. Todavia, conforme exposto acima, a presente decisão é proferida à luz de orientação jurisprudencial nova e diversa da anterior, chegando a imprimir, mesmo, política criminal muito diversa daquela que norteoou a decisão em relação ao acusado. A nova orientação do STJ acima exposta, não existia ao tempo em que foi proferida a condenação do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia, absolvendo-se a ré ANDRESSA NORONHA JORGE, da acusação de terem violado o disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, inciso VII do CPP.

P.I.

São Carlos, 16 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio do Prado Amaral

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA